

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE PUERTO RICO
TRIBUNAL SUPERIOR
CENTRO JUDICIAL DE MAYAGÜEZ

CENTRO DE NOVIOSE DEL OESTE SE,	CIVIL NÚM. MZ2025CV00280
Parte Demandante,	SOBRE:
Vs.	COBRO DE DINERO, DECLARACIÓN
R.V.I. Incorporado, y otros	DE ESTORBO, INJUNCTION CLÁSICO
Parte Demandada.	

Solicitud de Permiso Para Incluir Parte Adicional
y
Se Expidan Emplazamientos Por Edictos

HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la co-demandada, demandante, Centro Novios del Oeste, SE, por conducto de su abogado que suscribe, y respetuosamente EXPONE y SOLICITA:

I. ANTECEDENTES

- En el presente caso la corporación demandada, RVI Incorporado, fue disuelta por el gobierno de Puerto Rico en el año 2014.
- Conforme los documentos que se unieron a la Demanda los incorporadores y eran José Neftalí Rodríguez, Ernesto Vargas Marrero y Armengol Iglesias, y disuelta por el Departamento de Estado de Puerto Rico. Igualmente las personas que presuntamente eran sus accionistas eran José Neftalí Rodríguez y su esposa Juana Rivera, y Ernesto Vargas Marrero y su esposa Ana Rivera Rodríguez.
- Se incluyó como demandados, fueron debidamente emplazados y se encuentran en Rebeldía los herederos de los presuntos accionistas, José Neftalí Rodríguez y su esposa Juana Rivera, y Ernesto Vargas Marrero y su esposa Ana Rivera Rodríguez.
- Se alegó afirmativamente que los herederos demandados no eran accionistas, ni tenían interés ni título alguno en la corporación RVI, Incorporado. Estando estos demandados en Rebeldía se entiende acelerada esta alegación.

II. Alegación sobre parte Adicional

- No siendo ninguno de los demandados accionista de la corporación RVI, Incorporado, se desconoce la identidad de las personas que eran accionistas de dicha corporación a la fecha de su disolución.

6. La disolución, no conlleva la extinción automática del ente corporativo, puesto que la Ley de Corporaciones, le concede un período de gracia limitado para que pueda vender o liquidar sus activos, pagar sus obligaciones y distribuir cualquier remanente entre accionistas. A estos efectos, el Art. 9.08 de la Ley de Corporaciones, 14 LPRA sec. 3708, extiende la personalidad jurídica de la corporación por un término de tres (3) años, contado a partir de su disolución. A saber: [t]oda corporación que se extinga por limitación propia o que por otro modo se disuelva, continuará como cuerpo corporativo por un plazo de tres (3) años a partir de la fecha de extinción o de disolución o por cualquier plazo mayor que el Tribunal de Primera Instancia (Sala Superior) en el ejercicio de su discreción disponga a los efectos de llevar adelante los pleitos entablados por la corporación y de proseguir con la defensa de los pleitos entablados contra ella, ya sean civiles, criminales o administrativos, así como a los efectos de liquidar y terminar el negocio, de cumplir con sus obligaciones y de distribuir a los accionistas los activos restantes. No podrá continuar la personalidad jurídica con el propósito de continuar los negocios para los cuales se creó dicha corporación.

En el caso de *Miramar Marine vs. Citi Walk Development Corporation*, 2017 TSPR 141, se resolvió que la acción incoada por la corporación que había sido disuelta en el mes de abril de 2008 al incoar una demanda en septiembre de 2013, cinco (5) años después de su disolución, se toma como una petición para activar el proceso dispuesto en el Art. 9.09 de la Ley General de Corporaciones.

7. Las personas desconocidas que fueran los accionistas de RVI, Incorporada a la fecha de su disolución deben ser part en este caso.

III. Enmienda a la Demanda por Adición

8. La parte demandante por la presente enmienda la demanda radicada a fin de añadir como parte demandada a “Fulano Accionista, persona cuya identidad se desconoce a la fecha de la disolución de la corporación RVI, Incorporado era accionista de dicha corporación.

9. Se alega contra dicha parte que la misma a la fecha de 16 de abril de 2014 era accionista de la corporación RVI, Incorporado.

IV. Solicitud de emplazamiento por edictos

10. Es necesario emplazar por edictos a dicho demandado y desconociéndose su identidad se exima de remitir por correo copia de la Demanda y del Emplazamiento.

POR TODO LO CUAL la co-demandada, demandante, Centro Novios del Oeste, SE, respetuosamente solicita del Honorable Tribunal se permita enmendar la demanda a los solos fines de añadir como parte demandada a “Fulano Accionista, persona cuya identidad se desconoce y que a la fecha de la disolución de la corporación RVI, Incorporado era accionista de dicha corporación y alegar contra dicha parte que la misma a la fecha de 16 de abril de 2014 era accionista de la corporación RVI, Incorporado y se ordene expedir emplazamiento por edictos dirigidos a dicho demandado, “Fulano Accionista” y a la corporación RVI Incorporado eximiéndose del requisito de remitir el mismo y la demanda.

CERTIFICO: Que el presente escrito se radica por el sistema SUMAC y será notificado por dicho sistema a los abogados y las partes requeridas.

En Mayagüez, Puerto Rico, hoy 25 de junio de 2025.

f/ Enrique Alcaraz Micheli
ENRIQUE ALCARAZ MICHELI
Colegiado 4218, RUA 3054
ecalcarazm@alcarazabogados.net

Alcaraz & Emmanuelli, Abogados, C.S.P.
70 Calle Méndez Vigo Oeste
Condo Profesional 207
Mayagüez, Puerto Rico 00680
Tel. 787-833-6790
Fax 787-265-6595